勞 動 經 濟 論 集
第 48 卷 第 2 號, 2025.6. pp.57～95
ⓒ 韓 國 勞 動 經 濟 學 會

고객응대근로자 보호조치의 효과 분석*

김 승 태**

본 연구는 2018년 10월 18일부로 시행된 고객응대근로자 보호조치가 근로자에게 미치는 영향을 분석하였다. 이중차분법을 이용한 분석 결과, 보호법 도입 이후 고객응대근로자가 고객으로부터 언어 폭력을 당할 확률은 3.16%p, 원하지 않는 성적 관심은 0.38%p, 위협은 0.77%p, 모욕적 행위는 2.3%p 감소한 것으로 나타났다. 이는 보호법 시행 이전과 비교해 고객에 의한 부당한 대우가 절반 가까이 줄어들었음을 시사한다. 반면, 감정노동 매뉴얼 유무와 업무로 인한 스트레스에서는 유의미한 변화가 발견되지 않았다. 이러한 결과는 보호법 도입 이후 음성 안내와 문구가 고객들의 행동을 변화시켜 부당한 대우를 감소시키고, 고객응대근로자가 체감하는 폭언 및 욕설에 대한 예방 효과가 나타났음을 보여준다.

주제어 : 산업안전보건법, 고객응대근로자, 감정노동 매뉴얼, 감정적 단서, 넛지

I. 서 론

감정노동이란 자신이 느끼는 감정과는 상관없이 자신에게 주어진 직무 및 환경에 맞게 훈련된 감정으로 고객을 상대해야 하는 노동을 말한다. 이러한 감정노동은 고객을

논문 접수일 : 2025년 2월 27일, 논문 수정일 : 2025년 4월 19일, 논문 게재확정일 : 2025년 6월 11일
* 이 논문은 2020년 대한민국 교육부와 한국연구재단의 지원을 받아 수행된 연구이다(NRF-2020 S1A3A2A02104190). 논문의 완성도를 높일 수 있도록 아낌없는 조언과 지도를 해주신 이정민 교수님과 유익한 심사평을 제시해 주신 익명의 두 심사자께 감사드린다.
** 서울대학교 경제학부 박사과정 (stevekim1991@gmail.com)

www.kci.go.kr

직접 대면하거나, 전화, 인터넷 등의 매체를 통하여 고객을 간접적으로 상대하며 상품을 판매하고 서비스를 제공하는 업무에서 발생한다. 최근 감정노동을 수행하는 근로자가 고객들의 폭언과 횡포로 인해 피해를 보게 되는 사건들이 언론에 보도되면서 감정노동 종사자의 정신적 건강을 보호해야 한다는 사회적인 목소리가 높아지고 있다.

우리나라는 공업화 사회를 지나 서비스업의 비중이 높아지는 산업 구조로 변화하면서 고객을 응대하는 감정노동 종사자의 수가 늘어나고 있다.[1] 또한, 고객을 직간접적으로 응대하는 직업뿐만 아니라 공공서비스 제공이나 민원 처리 업무 등 다양한 직업군에서 감정노동이 확대되고 있다. 이러한 감정노동 종사자(이하 "고객응대근로자")를 적절히 보호하지 않는다면 개인적으로는 신체적, 정신적 건강 문제[2]를 초래할 수 있고, 기업 측면에서는 산업재해 발생률이 증가하여 경제적 손실이 발생할 수 있으며, 결과적으로 사회 전반에 걸쳐 생산성 저하로 이어질 가능성이 크다.

고객에 의한 근로자의 학대는 단순히 개별적 문제가 아니라, 고객이 우월한 위치에 있는 고객 중심의 기조가 형성된 서비스 경제의 구조적 문제로 인해 발생한다고 볼 수 있다(Korczynski and Evans, 2013). 따라서, 고객응대근로자를 보호하는 문제는 단순히 개인 차원에 국한되지 않으며, 사회적 차원에서 규제와 보호가 필요한 영역임을 알 수 있다.

이러한 배경에서 고용노동부에서는 2018년 10월 18일부터 고객들의 폭언 및 횡포로부터 고객응대근로자의 피해를 예방하고 건강을 보호하기 위해 산업안전보건법 상 고객응대근로자 보호조치(이하 "고객응대근로자 보호법")를 시행하였다. 보호조치 내용을 구체적으로 살펴보면, 사업주는 고객의 폭언 및 욕설 등으로 인한 피해를 예방하기 위해 고객들에게 언어적 폭력 등을 금지해달라는 요청을 해야 한다. 백화점, 마트와 같이 고객을 직접 대면해서 업무를 하는 사업장의 경우에는 요청사항을 문구로 게시하고, 콜센터와 같이 고객을 비대면으로 응대하는 사업장의 경우에는 음성으로 안내하게 되어있다. 또한 고객과 문제가 발생했을 때 이를 대처하는 방법을 포함한 고객응대업무 매뉴얼을 마련하고, 지침 내용과 정신건강 장해 예방 관련 교육을 근로자에게 실시하게 되어 있다. 한편 고객응대근로자에게 건강장해가 발생하면 업무를 일시적으로 중단

1) 온라인 고객 서비스 환경에서도 대면 환경과 유사하게 감정노동이 발생하며, 이는 직무 수행에 상당한 영향을 미치는 것으로 나타났다(Ishii and Markman, 2016).
2) 감정 노동과 직무 불안정이 있는 근로자는 "잠들기 어려움", "수면 중 각성" 등의 수면 장애를 겪을 위험이 유의하게 높았다(Choi et al., 2020).

www.kci.go.kr

시키고 충분한 휴식 시간을 부여해야 하며, 신체적, 정신적 피해를 방지하기 위한 치료 및 상담을 지원하게 되어있다. 이러한 조치가 제대로 시행되지 않는다면 사업주에게 최대 1,000만원의 과태료가 부과된다.

양경욱(2022)은 감정노동 종사자 465명을 대상으로 한 설문조사 데이터를 바탕으로 구조방정식 모형을 통해 감정노동자 보호제도가 감정소진과 관련하여 예방효과 및 회복효과를 가지는 것으로 분석하였다. 하지만, 고객응대근로자 보호법이 시행된 2018년 이후 5년 동안 정신질병 산업재해 현황은 지속적으로 증가하였다. 고용노동부 산하 근로복지공단의 '정신질병 산재 신청 및 승인 현황'에 따르면, 2022년의 산업재해 신청 건수는 560건으로 2018년의 268건 대비 2배가 증가했다.[3] 이러한 증가가 고객의 폭언 등으로 인한 것이라 단정할 수는 없지만, 이 결과는 고객응대근로자 보호법의 실효성에 대한 의문을 제기할 수 있다.

경제학에서는 이러한 주제를 직접적으로 다룬 연구가 없으며, 관련 논의는 주로 보건, 산업안전, 조직행동 및 소비자 연구 분야에서 이루어져 왔다. 정서적 사건 이론(Affective Events Theory)에 따르면, 고객과의 상호작용은 고객응대근로자의 감정 반응을 유발할 수 있다. 예를 들어, Kiffin-Petersen, Murphy, and Soutar(2012)의 연구에서는 276명의 판매 직원의 일일 경험 기록을 분석하여, 근로자와 고객 간에는 긍정적 감정 전염(Positive emotional contagion)이 발생하며 이 현상이 고객응대근로자의 행복과 고객 서비스 관계 개선에 중요한 역할을 한다고 밝혔다. Soderlund and Rosengren(2010) 또한 직원의 감정 표현이 고객의 만족도에 유의한 영향을 미친다는 사실을 발견하였다. 반면, Chi, Yang, and Lin(2018)은 스트레스-감정 모델(Stressor-emotion model)을 바탕으로 고객의 학대가 고객응대근로자의 부정적 감정을 통해 업무 회피 행동과 일-가정 갈등을 증가시키는 원인이 된다고 설명했다.

따라서 고객응대근로자 보호법의 실효성을 평가하려면 근로자의 정신질병 산업재해 변화만을 파악하는 데 그치지 않고, 실제로 고객의 폭언 및 횡포가 감소했는지를 분석하는 것이 중요하다. Becker(1968)의 기대 효용 모델에 따르면, 경제학에서 범죄는 범죄자가 비용과 편익을 고려하여 내리는 경제적 선택의 결과로 정의된다. 이에 따라 처벌의 확률과 강도가 높아질수록 범죄 억제 효과가 커지며, 이러한 정책의 효과는 사람들이 실제로 처벌을 받지 않더라도, 그 존재를 얼마나 인지하는지에 따라 달라질 수 있다(Waldo and Chiricos, 1972; Lochner, 2007; Durlauf and Nagin, 2011; Apel, 2013).

3) 김이래. 「감정노동자보호법 시행에도 정신질병 산재 2배 증가」. 『프라임경제』 (2023. 03. 07).

www.kci.go.kr

이러한 점을 고려할 때, 고객응대근로자 보호법 시행에 따른 안내 방송은 고객이 법의 존재를 인식하도록 유도하여, 언어 폭력과 같은 부당한 대우를 줄이는 역할을 할 수 있다. 이는 개인의 자유를 침해하지 않으면서도 강압 없이 행동 변화를 부드럽게 유도하는 방식으로, 전화 상담 시 들려오는 안내 방송이나 식당 벽에 부착된 보호조치 안내 포스터와 같은 요소가 고객의 인식을 변화시키고 행동을 조정하는 데 효과적으로 작용할 수 있음을 시사한다(Loewenstein, 2000; Thaler and Sunstein, 2003).

이에 본 연구는 고객응대근로자 보호법이 고객의 행동에 미치는 인과적 영향을 분석한 실증 연구가 부족한 점에 주목하여, 법경제학 및 행동경제학의 관점에서 근로환경조사 데이터를 기반으로, 고객응대근로자 보호법의 영향을 실증적으로 분석하였다. 특히 보호법 도입 이후 고객에 의한 언어 폭력, 원하지 않는 성적 관심, 위협, 모욕적 행위와 같은 부당한 대우의 변화를 중점적으로 살펴보았다.

분석 자료인 근로환경조사에서 '귀하는 근무시간 중 고객, 승객, 학생, 환자와 같은 직장 동료가 아닌 사람들을 직접 상대하는 상황에서 일하는 시간은 어느 정도입니까?'라는 질문을 활용하여, 처치그룹인 고객응대근로자와 보호법의 영향을 받지 않은 기타 근로자를 구분하였다. 5차 근로환경조사는 2017년에, 6차 조사는 2020년에 실시되었기 때문에, 고객응대근로자 보호법이 도입된 2018년 이후에 나타난 변화를 분석하기에 적합하였다.

본 연구의 분석 결과, 고객응대근로자 보호법 도입 이후 고객응대근로자가 고객으로부터 받았던 언어 폭력, 원하지 않는 성적 관심, 위협, 모욕적 행위와 같은 부당한 대우가 상당히 감소한 것으로 나타났다. 또한, 보호법의 도입을 음성 대신 문구 게시만으로 안내하여 사람들에게 이를 인지시키기 어려운 업종인 숙박 및 음식점업을 대상으로 시행한 분석에서도 고객에 의한 부당한 대우가 크게 감소한 것으로 나타났다. 이러한 실증분석 결과는 법경제학 및 행동경제학 선행연구들과 대체로 부합하며, 보호법 시행 이후 고객이 이를 지속적으로 인지하고 있음을 의미한다.

본 논문의 구성은 다음과 같다. Ⅱ장에서는 연구의 이론적 배경이 되는 경제학적 범죄 모델과 행동경제학적 접근을 포함한 관련 선행연구들을 설명하였다. Ⅲ장에서는 본 연구의 실증분석 모형과 분석에 사용하는 데이터 및 변수를 설명하였고, Ⅳ장에서는 분석 결과를 제시하였다. 마지막으로 Ⅴ장에서는 연구의 결과를 정리하고 이에 대한 논의를 서술하였다.

www.kci.go.kr

Ⅱ. 이론적 배경

본 장에서는 고객의 폭언 및 욕설 등 부당한 대우에 대한 금지 요청이 실제로 효과를 발휘할 수 있는지를 경제학적 이론을 바탕으로 고찰하고자 한다. 전통적인 이론에 기반한 법경제학적 관점에서는 해당 보호조치가 고객의 기대 효용에 영향을 미쳐 사회적 비용과 법적 제재 가능성을 고려하게 함으로써 부적절한 행위를 감소시킬 수 있다고 본다. 반면, 인간은 항상 합리적으로 행동하지 않고 다양한 인지적 편향과 심리적 요인에 영향을 받는다고 보는 행동경제학적 관점에서는 제도 자체가 고객응대근로자는 보호받아야 할 존재라는 감정적 단서로 작용하여, 고객이 도덕적 정체성을 의식하고 자발적으로 부당한 행위를 억제하게 된다고 본다. 즉, 법경제학은 외부 제재의 인식이 행동 억제로 이어진다고 보는 반면, 행동경제학은 감정적 단서에 따른 도덕적 자각이 내면화되어 자발적인 행동 조절을 유도하는 과정에 주목한다.[4)]

1. 법경제학적 관점

법경제학에서는 범죄를 단순한 법 위반이 아니라 경제적 선택의 결과로 설명한다. 범죄 행동의 표준 경제 모델로 알려진 Gary Becker(1968)의 기대 효용 모델은 범죄자가 합리적 행위자로서 비용과 편익을 고려하여 범죄 여부를 결정한다고 가정한다. Becker는 처벌의 확률과 강도가 범죄자의 행동에 영향을 미쳐 범죄를 억제할 수 있다고 설명했다.

범죄를 저지를 때 예상되는 비용은 범죄자가 체포될 확률(p)과 체포 시 받게 될 제재의 강도(f)에 따라 달라진다. Becker 모형의 핵심은 합리적인 범죄자가 일종의 도박 상황에 직면한다는 것이다(Chalfin and McCrary, 2017). 즉, 범죄자는 범죄를 저질러 이익을 얻을 수 있지만, 이 경우 체포와 처벌의 위험이 따른다. 구체적으로 개인은 서로 다른 효용 수준을 제공하는 세 가지 잠재적 결과에 직면하며, 다음과 같은 조건이 충

4) 한편, Brehm(1966)의 심리적 반발 이론(The Theory of Psychological Reactance)은 개인이 자신의 자유로운 행동이 제약당한다고 느낄 때, 해당 자유를 회복하려는 심리적 저항 반응을 보인다는 개념이다. 심리적 반발 이론에 따르면, 고객이 고객응대근로자 보호법에 따른 안내 문구를 자신의 감정 표현의 자유가 침해되는 것으로 인식할 경우, 오히려 부당한 언행이 증가할 가능성도 존재한다.

www.kci.go.kr

족되는 경우에 범죄를 선택한다.

$$(1-p)U_{C1}+pU_{C2} > U_{nc} \tag{1}$$

여기에서 U_{nc}는 범죄를 자제할 때의 효용, U_{C1}은 체포되지 않을 때의 효용, 그리고 U_{C2}는 처벌받을 때의 효용이다. 즉, 범죄로 인한 기대 효용이 범죄를 저지르지 않았을 때의 효용을 초과하는 경우, 범죄를 저지르는 것이 범죄자에게 가치 있는 선택이 된다. 식 (1)을 개인의 기대효용 EU_i로 표현하면 다음과 같다.

$$EU_i = p_i U_i(Y_i - f_i) + (1-p_i)U_i(Y_i) \tag{2}$$

여기서 p_i는 처벌 받을 확률이며, Y_i는 범죄로부터의 이익, U_i는 효용함수이고, f_i는 처벌의 경제적 가치이다. Becker는 체포 확률이 높아질수록 범죄 공급이 감소하고, 범죄의 기회비용이 높아질수록 범죄 공급이 감소한다고 설명했다. 이는 궁극적으로 유죄 판결과 처벌에 대한 기대가 범죄로 인한 손실을 증가시켜 일부 범죄자를 억제하고, 사회 복지를 증진시키는 효과를 내는 것이다. 이러한 Becker의 이론을 바탕으로 범죄 억제와 관련한 경제 이론이 발전하였으며, 이를 실증적으로 검증하는 다양한 연구들이 이어져왔다.

범죄 억제 정책의 효과는 잠재적 범죄자가 해당 정책의 존재와 변화를 얼마나 인지하는지에 따라 크게 달라질 수 있다는 연구 결과가 있다(Waldo and Chiriscos, 1972; Lochner, 2007; Apel, 2013). 특히, 범죄자가 체포 가능성을 높게 인식할수록 범죄 억제 효과가 더 커진다. 예를 들어, 일반 도로에서 암행순찰차를 활용한 단속이 시행되더라도, 이러한 정책이 공식적으로 발표되지 않거나 충분히 알려지지 않으면 신호위반이나 과속 억제 효과는 제한될 수 있다. 사람들이 단속 현장을 직접 목격하거나 주변 지인이 단속된 경험이 있어야 이 정책의 존재를 인식하게 될 가능성이 커진다.

이와 같은 맥락에서 Durlauf and Nagin(2011)은 경찰력의 존재가 범죄 억제에 미치는 영향을 연구하며, 경찰이 단순히 현장에 존재하는 것만으로도 체포의 위협을 시각적으로 전달하여 범죄 억제 효과를 발휘할 수 있다고 강조했다. 이는 실제로 범죄자를 체포하지 않더라도, 단순히 경찰이 존재하는 것만으로도 범죄를 억제하는 효과가 있음을

www.kci.go.kr

보여준다. 이러한 연구들은 정책의 존재와 효과에 대한 인지 중요성을 강조하며, 고객응대근로자 보호법 안내 멘트의 필요성을 뒷받침한다. 안내 멘트를 통해 고객이 보호법의 존재를 인식하게 되면 자연스럽게 부당한 행동을 억제할 가능성이 커지기 때문이다.

한편, Kleck et al.(2005)은 미국 54개 대도시에서 1,500명을 대상으로 전화 인터뷰를 시행하여 처벌 수준에 대한 인식을 조사하면서, 효과적인 억제 메시지를 전달하기 위해서는 범죄를 저지를 가능성이 높은 특정 집단을 대상으로 구체적이고 명확한 억제 메시지를 전달하는 것이 효과적일 수 있다고 설명했다. 이러한 점에서 고객응대근로자 보호법 안내 멘트는 고객에게 구체적인 메시지를 전달하는 방식이므로 폭언이나 욕설 같은 부당한 행동을 예방하는 데 효과적일 수 있다.

국내 선행연구의 경우, 정희진・강창희(2015)는 학내 체벌금지 조항이 포함된 '학생인권조례'가 학생들에게 미치는 영향을 분석하였다. 연구 결과, 인권조례는 집단 따돌림이나 폭행과 같은 문제 행동으로 인한 학생들의 피해 경험을 증가시키는 것으로 나타났다. 이는 학내 체벌이 금지된 관대한 교육 방식이 도입됨에 따라, 학생들이 처벌의 위험이 현저히 감소했다고 인식하고, 그로 인해 일탈 행동에서 얻을 수 있는 기대 효용이 증가했음을 시사한다. 결과적으로, 이러한 변화는 학생들의 문제 행동 억제를 약화시킨 것으로 해석된다.

이처럼 범죄 억제와 관련된 연구들은 정책의 존재를 인식시키는 것이 개인의 행동 변화를 유도하는 핵심 요소임을 시사한다. 이러한 맥락에서, 고객응대근로자 보호법은 고객의 기대 효용을 변화시켜 법적 제재와 사회적 비용을 고려하도록 유도함으로써 고객에 의한 부당한 대우를 감소시키는 역할을 하는 것이다.

2. 행동경제학적 관점

행동경제학에서는 감정적 단서(Emotional Cue)가 개인의 선택을 어떻게 변화시키는지 분석하며, 즉각적이고 본능적인 감정이 의사결정에 중요한 역할을 한다고 설명한다(Loewenstein, 2000; Rick and Loewenstein, 2007). 부정적이고 충동적인 감정은 사람들의 주의를 끌고 특정 행동을 유도하는 역할을 하는데, 이러한 감정적 단서는 일상에서 다양한 형태로 발생하여 개인의 경제적 의사결정에 영향을 미친다(Lerner, Small, and Loewenstein, 2004; Woelbert and Goebel, 2013).

www.kci.go.kr

Card and Dahl(2011)은 가정폭력과 프로 미식축구 경기 결과 간의 관계를 실증적으로 분석하였는데, 자신이 응원하는 팀이 예상과 달리 패배하는 경우에 부정적인 감정이 증폭되면서 가정 내 폭력 발생 확률이 증가하는 것으로 나타났다. 유사한 맥락에서, Ge, Sarmiento Barbieri, and Schneider(2021)는 브라질 상파울루 경찰 보고서 데이터를 활용하여 축구 경기 결과가 경기장 주변 범죄 발생에 미치는 영향을 분석하였다. 연구에 따르면, 경기 종료 후 경기장 인근에서 차량 절도 및 강도 범죄가 증가했으며, 특히 업셋 패배와 더비 경기에서는 범죄 발생이 더욱 급증하는 경향을 보였다.

이러한 연구들은 경기 결과와 같은 감정적 단서가 감정적 상태를 변화시키며, 단순한 심리적 반응을 넘어 실질적인 폭력적 행동 증가로 이어질 수 있음을 시사한다. 이와 유사하게, 고객응대근로자 보호법 시행 안내 방송이나 포스터와 같은 요소 또한 감정적 단서로 작용하여 고객의 행동 변화를 유도할 가능성이 있다. 보호법 안내가 고객의 공감과 죄책감을 유발함으로써 근로자에 대한 부당한 대우를 줄이는 역할을 할 수 있는 것이다.

고객응대근로자 보호조치 관련 법령에 따르면, 사업주가 고객응대근로자 보호 의무를 위반할 경우 최대 1,000만 원의 과태료가 부과되지만, 가해자인 고객에 대한 직접적인 처벌 조항은 없다. 따라서 보호법 도입 이후에도 가해자는 기존 형법 및 개별 법률을 적용하여 처벌받는다. 이는 추가적인 강제적 규제보다 고객의 행동을 자연스럽게 변화시키는 넛지(Nudge) 방식의 정책 설계와 유사하다.

넛지는 개인의 자유를 침해하지 않으면서 강압을 행사하거나 경제적 인센티브를 크게 바꾸지 않고, 개인의 행동을 더 나은 방향으로 부드럽게 유도하는 도구이다(Thaler and Sunstein, 2003; Bhargava and Loewenstein, 2015; Thaler, 2018; Lembcke et al., 2019). 넛지는 전 세계적으로 정책 설계에 활용되며, 이를 뒷받침하는 실증 연구로 Duflo, Kremer, and Robinson(2011)은 케냐 농부들의 비료 사용 관련 정책을 분석하였다. 연구 결과, 정부가 직접적인 보조금을 제공하는 것보다 무료 배송과 같은 넛지를 활용한 개입이 정책 비용 대비 더욱 효과적이라고 분석하였다. 이는 넛지가 막대한 보조금이나 강력한 규제보다 더 효율적인 정책이 될 수 있음을 시사한다.

이러한 맥락에서, 고객응대근로자 보호법 안내는 고객이 부당한 대우를 줄이도록 효과적으로 유도하는 넛지 역할을 할 가능성이 높다. 강력한 법적 규제보다 안내 방송, 포스터 등을 통해 감정적 단서를 제공함으로써, 고객이 자발적으로 근로자를 존중하는 행동을 선택하도록 유도할 수 있는 것이다.

www.kci.go.kr

Ⅲ. 실증분석 방법

본 연구는 정책의 영향을 받는 집단과 영향을 받지 않는 집단 간의 성과를 비교하는데 사용하는 방법론인 이중차분법을 사용하였다. 종속변수가 이항변수인 경우, 고객응대근로자 보호법의 효과를 분석하기 위한 선형확률모형은 다음과 같다.

$$D_{it} = \beta_0 + \beta_1 Treat_i + \beta_2 Post_t + \delta(Treat_i * Post_t) + \beta X_{it} + u_{it} \qquad (3)$$

D_{it}는 고객에 의한 부당한 대우 경험 및 업무 환경을 나타내는 종속변수로, 0 또는 1의 값을 갖는 더미변수이다. 또한 $Treat_i$는 고객응대근로자 여부를 나타내는 변수이고, $Post_t$는 정책이 시행된 이후를 나타내는 변수로서 2018년 이전에 조사된 3차~5차 자료는 0의 값을, 2018년 이후에 조사된 6, 7차 자료는 1의 값을 갖는다.

β_1은 보호법 시행 이전 시점에서 고객응대근로자의 종속변수가 1이 될 확률과 기타근로자의 종속변수가 1이 될 확률의 차이를 의미한다. β_2는 통제집단인 기타근로자의 보호법 시행 전후 간 종속변수가 1이 될 확률의 차이를 나타낸다. X_{it}는 연령 및 연령제곱, 학력, 산업 대분류, 조사 연도 등의 통제변수이다.

기타근로자의 경우에는 고객응대근로자 보호법을 적용받지 않으므로, 분석 모형의 교차항은 고객응대근로자 보호법 시행 이후의 고객응대근로자를 나타내며, δ는 이중차분법을 통해 추정되는 고객응대근로자 보호법의 효과를 의미한다.

본 연구는 산업안전보건연구원에서 제공하는 근로환경조사(Korean Working Conditions Survey: KWCS) 자료를 이용하였다. 근로환경조사는 산재예방정책의 기초자료를 수집하기 위해 산업안전보건과 관련한 다양한 노동환경을 조사한 자료이다. 유럽근로환경조사의 설문을 토대로 설문지를 만들었으며, 노동의 강도 및 업무 스트레스, 반복적인 작업, 근로의 패턴, 감정노동, 직업만족도, 건강문제, 업무 간 위험 요인 노출 정도 등 130여개의 문항을 조사하였다. 조사대상은 전국 만 15세 이상의 취업자로 2006년에 약 10,000명을 대상으로 1차 조사를 시작하였으며, 이후 2차 조사를 거쳐 3차 조사가 진행된 2011년부터 50,000명을 대상으로 매년 3년 주기로 자료가 수집되었다. 본 연구에서는 자료의 특성이 유사한 2011년 3차 자료부터 가장 최근에 조사된 2023년 7

www.kci.go.kr

차 자료를 이용하였다. 특히, 5차 근로환경조사는 2017년에 조사되었고 6차 근로환경조사가 2020년에 조사되었기 때문에 고객응대근로자 보호법이 도입된 2018년 이후의 변화를 분석할 수 있다.

〈표 1〉 변수 정의

변수	변수 설명
A. 처치 변수	
고객응대근로자 더미	고객, 승객, 학생, 환자와 같은 직장 동료가 아닌 사람들을 직접 상대 '근무 시간 내내', '거의 모든 근무 시간', '3/4', '절반', '1/4'=1, '거의 없음', '전혀 없음'=0
B. 부당한 대우 경험	
언어 폭력 원하지 않는 성적 관심 위협 모욕적 행위	지난 한달 동안 업무수행 중에 부당한 대우 경험 여부 행위의 주체가 고객(학생, 환자 등)=1, 경험이 없거나 행위 주체가 상사, 직장 동료 및 부하직원=0
C. 업무 환경	
감정노동 매뉴얼 유무	있다=1, 없다=0
업무에서 스트레스 받음	'항상 그렇다', '대부분 그렇다', '가끔 그렇다'=1, '별로 그렇지 않다', '전혀 그렇지 않다'=0
주당 근로시간	(연속변수) 직장에서 일주일 동안 실제 일한 시간
재택근무	지난 1년 동안 자택에서 일한 정도 '항상', '거의 내내', '가끔'=1, '드물게', '전혀 하지 않음'=0
소규모 사업장	현재 일하는 직장의 종사자 수 5인 미만=1, 5인 이상=0
중소규모 사업장	현재 일하는 직장의 종사자 수 50인 미만=1, 50인 이상=0
D. 통제 변수	
성별	남성=1, 여성=0
연령 및 연령제곱	(연속변수) 조사기준일 당시 만 나이
학력	고졸 미만=1, 고졸=2, 전문대졸 이상=3
산업 대분류	21개 분류(광업, 제조업 등)
조사 연도	2011년(3차), 2014년(4차), 2017년(5차), 2020년(6차), 2023년(7차)

<표 1>은 분석에서 이용한 변수들을 설명한 것이다. 종속변수들은 분석 결과 해석의 용이성을 위해 이항변수로 구성했다. 보호법의 적용을 받는 처치그룹인 고객응대근로자를 구분하기 위해 '귀하는 근무시간 중 고객, 승객, 학생, 환자와 같은 직장 동료가 아닌 사람들을 직접 상대하는 상황에서 일하는 시간은 어느 정도입니까?' 라는 질문에

www.kci.go.kr

‘근무 시간 내내’, ‘거의 모든 근무 시간’, ‘근무 시간 3/4’, ‘근무 시간 절반’, ‘근무 시간 1/4’이라고 대답한 사람을 고객응대근로자로 식별하였고, ‘거의 없음’, ‘전혀 없음’이라고 대답한 사람을 고객응대근로자 보호법의 영향을 받지 않은 기타근로자로 식별하였다. 결과의 강건성을 확인하기 위해 고객응대근로자의 분류 기준을 약간 다르게 적용하여 (1) ‘근무시간 절반’까지만 고객응대근로자로 포함한 경우와 (2) ‘거의 없음’까지 포함한 경우로 분석을 시행하였다. <부표 2>의 결과를 보면, 고객응대근로자 범주가 약간 바뀌더라도 주요 결과에는 큰 차이가 없음을 확인할 수 있다.

근로환경조사에서는 ‘지난 한달 동안 귀하는 업무 수행 중에 언어 폭력(원하지 않는 성적 관심, 위협, 모욕적 행위)을 당한 적이 있습니까?’ 라는 질문을 통해 근로자가 부당한 대우를 경험했는지 조사한다. 특히 4차 근로환경조사 자료부터 부당한 대우를 경험했다고 대답한 사람을 대상으로 행동의 주체를 묻는 세부문항이 생겼기 때문에, 부당한 대우의 주체를 고객, 상사, 직장 동료 및 부하직원으로 세분화하여 식별할 수 있었다. 이에 따라 패널 B의 종속변수는 ‘지난 한달 동안 귀하는 업무 수행 중에 언어 폭력(원하지 않는 성적 관심, 위협, 모욕적 행위)을 당한 적이 있습니까?’ 라는 질문에 ‘있다’라고 대답한 사람 중 행위의 주체가 ‘고객(학생, 환자 등)’이라고 응답한 사람은 1로, 경험이 없다고 대답하거나 행위의 주체가 ‘상사, 직장동료 및 부하직원’이라고 대답한 사람을 0으로 코딩하였다.

패널 C의 변수는 업무 환경과 관련된 요소들을 의미하는 것으로, ‘감정노동 매뉴얼 유무’ 변수는 ‘귀하가 하시는 업무수행과 관련하여 회사에서 요구하는 감정노동 매뉴얼이 있습니까?’ 라는 질문에 ‘있다’라고 대답한 사람은 1로, ‘없다’라고 대답한 사람은 0으로 코딩하였다. 고객응대근로자 보호법의 내용 중 하나인 ‘고객과 문제 발생 시에 대처방법 등을 포함한 고객응대업무 매뉴얼을 마련할 것’과 관련한 내용으로, 보호법이 실질적으로 얼마나 시행되고 있는지를 확인할 수 있는 변수이다. ‘업무로 인한 스트레스’의 경우에는 ‘업무에서 스트레스를 받는다’는 질문에 ‘항상 그렇다’, ‘대부분 그렇다’, ‘가끔 그렇다’라고 대답한 사람은 1로, ‘별로 그렇지 않다’, ‘전혀 그렇지 않다’라고 대답한 사람은 0으로 코딩하였다.

www.kci.go.kr

〈표 2〉 기술통계[5)]

변수		고객응대근로자		기타근로자	
		빈도	비율	빈도	비율
언어 폭력	있음	5,830	5.5%	1,888	2.0%
	없음	100,026	94.5%	91,324	98.0%
	결측치	29,009	-	21,796	-
원하지 않는 성적 관심	있음	1,000	0.9%	230	0.2%
	없음	105,112	99.1%	93,073	99.8%
	결측치	28,753	-	21,705	-
위협	있음	1,102	1.0%	302	0.3%
	없음	104,990	99.0%	92,994	99.7%
	결측치	28,773	-	21,712	-
모욕적 행위	있음	2,545	3.1%	609	0.9%
	없음	80,339	96.9%	66,874	99.1%
	결측치	51,981	-	47,525	-
감정노동 매뉴얼 유무	있다	16,235	15.6%	7,930	8.7%
	없다	88,090	84.4%	83,272	91.3%
	결측치	30,540	-	23,806	-
업무에서 스트레스 받음	그렇다	104,329	78.5%	78,528	69.2%
	그렇지 않다	28,613	21.5%	34,917	30.8%
	결측치	1,923	-	1,563	-
재택근무	그렇다	4,128	5.0%	5,902	8.8%
	그렇지 않다	78,356	95.0%	61,269	91.2%
	결측치	52,381	-	47,837	-
소규모 사업장	5인 미만	78,186	58.8%	49,736	44.3%
	5인 이상	54,772	41.2%	62,486	55.7%
	결측치	1,907	-	2,786	-
중소규모 사업장	50인 미만	118,738	89.3%	90,237	80.4%
	50인 이상	14,220	10.7%	21,985	19.6%
	결측치	1,907	-	2,786	-
성별	남성	61,711	45.8%	62,730	54.5%
	여성	73,154	54.2%	52,278	45.5%
학력	고졸 미만	15,559	11.5%	30,420	26.5%
	고졸	56,730	42.1%	39,580	34.4%
	전문대졸 이상	62,576	46.4%	45,008	39.1%
		평균	표준편차	평균	표준편차
연령		47.22	13.22	51.36	15.44
주당 근로시간		47.25	15.57	41.65	14.40
Observations		134,865		115,008	

주. 1) 산업안전보건연구원, 근로환경조사 3차~7차 자료를 활용.
2) 결측치는 응답거부 및 특정 연도 조사 미실시로 인해 발생.

5) 고객응대근로자 및 기타근로자의 산업 대분류 기술통계량은 <부표 1> 참고.

www.kci.go.kr

주당 근로시간은 직장에서 일주일동안 실제로 일한 시간을 의미한다. ‘재택근무’ 변수는 지난 1년 동안 자택에서 일한 빈도를 기준으로 코딩되었으며, 응답이 ‘항상’, ‘거의 내내’, ‘가끔’인 경우는 1로, ‘드물게’, ‘전혀 하지 않음’인 경우는 0으로 처리하였다. ‘소규모 사업장’ 변수와 ‘중소규모 사업장’ 변수는 현재 근무하는 직장의 종사자 수가 각각 5인 미만 및 50인 미만인 경우를 기준으로 분류하였다. 한편, 통제변수는 성별, 연령 및 연령제곱, 학력 및 산업 대분류, 그리고 조사 연도를 사용하였다.

<표 2>는 고객응대근로자와 기타근로자의 각 변수에 대한 기술통계량를 제시한 것이다. 표에 따르면, 고객응대근로자는 전체 관측치의 54%를 차지했다. 고객에 의한 부당한 대우 경험, 감정노동 매뉴얼 유무, 그리고 업무 스트레스는 고객응대근로자가 기타근로자보다 높은 비율로 나타났다. 반면, 재택근무는 기타근로자에게서 더 높은 비율로 나타났으며, 고객응대근로자는 상대적으로 규모가 작은 사업장에서 근무하는 비율이 더 높은 것으로 확인되었다. 성별의 경우, 고객응대근로자 집단에서는 여성의 비율이 높고, 기타근로자 집단에서는 남성의 비율이 더 높게 나타났다. 학력 수준은 전반적으로 고객응대근로자 집단에서 더 높은 것으로 나타났다. 평균 연령은 고객응대근로자가 47.2세, 기타근로자가 51.4세로 고객응대근로자의 평균 연령이 더 낮았다. 주당 근로시간은 고객응대근로자가 평균 47.25시간, 기타근로자가 41.65시간으로, 고객응대근로자의 평균 주당 근로시간이 더 높은 것으로 나타났다.

<표 3>은 고객응대근로자 보호법 시행 전후 고객응대근로자와 기타근로자의 주요 종속변수 비율을 비교한 결과를 나타낸 것이다. 분석 결과, 고객응대근로자의 경우에는 보호법 시행 이후 고객에 의한 부당한 대우 경험이 보호법 시행 전보다 낮아진 반면, 기타근로자는 보호법 시행 전보다 시행 후에 오히려 부당한 대우 경험 비율이 높게 나타났다. 이는 고객응대근로자 보호법이 고객응대근로자의 부당한 대우 경험을 감소시키는 데 일정한 영향을 미쳤을 가능성을 의미한다.

한편, 이중차분법의 추정 결과는 평행추세 가정의 타당성을 전제로 하지만, 본 연구에서 사용한 자료는 시계열적으로 제한되어 있어 이를 완전히 검증하기는 어렵다. 특히 고객에 의한 부당한 대우 경험과 같은 주요 변수는 4차 또는 5차 조사에서 처음 포함되었고, 보호법 시행 이후 시점은 6차 조사에 해당하므로, 보호법 시행 전후의 평균 수준을 비교하는 데 그치는 측면이 있다. 이러한 점은 동태적 효과나 사전 추세를 충분히 식별하지 못한 한계로 지적될 수 있다.

www.kci.go.kr

〈표 3〉 보호법 시행 전후 종속변수 비율(%)

변수	고객응대근로자	기타근로자
언어 폭력		
보호법 시행 전	6.2	1.1
보호법 시행 후	4.8	2.9
원하지 않는 성적 관심		
보호법 시행 전	1.1	0.2
보호법 시행 후	0.8	0.3
위협		
보호법 시행 전	1.3	0.3
보호법 시행 후	0.8	0.4
모욕적 행위		
보호법 시행 전	3.9	0.2
보호법 시행 후	2.6	1.2
감정노동 매뉴얼 유무		
보호법 시행 전	15.9	8.1
보호법 시행 후	15.2	9.2
업무에서 스트레스 받음		
보호법 시행 전	77.2	67.9
보호법 시행 후	80.4	70.9

그럼에도 불구하고, 부록의 [부도 1]에 제시한 집단별-연도별 종속변수 평균값의 추세를 살펴보면, 고객응대근로자와 기타근로자 간의 사전 추세는 대체로 유사한 방향으로 움직이며, 이는 평행추세 가정이 일정 부분 성립할 수 있음을 시사한다. 다만, 2020년을 전후한 시점에서는 일부 변수에서 두 집단 간 추세의 이탈이 관찰되며, 이는 코로나19가 특정 시점에서 교란 요인으로 작용했을 가능성을 의미한다. 이러한 우려를 최소화하기 위해, 보호법 시행 이후 시점 중 코로나19의 직접적인 영향이 작용했을 가능성이 있는 2020년 자료를 제외하고, 사회적 거리두기 조치가 해제된 2023년 자료만을 활용한 분석을 추가로 수행하였다.

Ⅳ. 실증분석 결과

1. 주요 결과

www.kci.go.kr

〈표 4〉 고객응대근로자 보호법의 효과

변수	(1)	(2)
	고객에 의한 부당한 대우 경험	
언어 폭력		
보호법 적용	-0.0327***	-0.0316***
	(0.0024)	(0.0024)
Observations	199,632	199,068
Baseline mean	0.062	0.062
원하지 않는 성적 관심		
보호법 적용	-0.0039***	-0.0038***
	(0.0009)	(0.0009)
Observations	199,980	199,415
Baseline mean	0.011	0.011
위협		
보호법 적용	-0.0080***	-0.0077***
	(0.0010)	(0.0010)
Observations	199,953	199,388
Baseline mean	0.013	0.013
모욕적 행위		
보호법 적용	-0.0237***	-0.0230***
	(0.0020)	(0.0020)
Observations	150,537	150,367
Baseline mean	0.039	0.039
	업무 환경	
감정노동 매뉴얼 유무		
보호법 적용	-0.0097**	-0.0065
	(0.0044)	(0.0043)
Observations	196,041	195,527
Baseline mean	0.159	0.159
업무에서 스트레스 받음		
보호법 적용	0.0080*	0.0052
	(0.0047)	(0.0047)
Observations	246,923	246,387
Baseline mean	0.772	0.773
통제변수		
성별		Y
연령 및 연령 제곱		Y
학력		Y
산업 대분류		Y
조사 연도	Y	Y

주. 1) 표본 가중치 반영. 괄호 안의 값은 강건한 표준오차. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1.
2) Baseline mean은 보호법 시행 이전 고객응대근로자의 종속변수 평균값을 의미.
3) Full regression results는 <부표 5> 참고.

www.kci.go.kr

<표 4>에는 고객응대근로자 보호법의 효과를 추정한 결과가 제시되어 있다. 모형(1)은 조사 연도를 제외한 성별, 연령, 연령제곱, 학력, 산업 대분류를 통제하지 않고 분석한 것이고, 모형(2)는 통제변수를 포함하여 분석한 것이다.

고객에 의한 부당한 대우 경험에 대한 고객응대근로자 보호법의 효과를 분석해보면, 모형(1), (2) 모두 음(-)의 값을 가지며 1% 수준에서 통계적으로 유의한 결과가 나왔다. 종속변수가 언어 폭력인 경우에는 모형(2)의 추정계수가 -0.0316으로 나타났으며, 이는 고객응대근로자 보호법 도입 이후 고객응대근로자가 기타근로자에 비해 고객에 의한 언어 폭력 경험이 3.16%p 감소했음을 의미한다. 보호법 시행 이전의 평균과 비교했을 때, 이러한 추정치는 보호법 도입 이후 언어 폭력 경험이 절반 가까이 줄어들었음을 시사한다.

원하지 않는 성적 관심의 경우, 모형(2)의 추정계수는 -0.0038로 나타났으며, 이는 고객응대근로자 보호법 도입 이후 고객응대근로자가 기타근로자에 비해 고객에 의한 원하지 않는 성적 관심이 0.38%p 감소했음을 의미한다. 보호법 시행 전 평균과 비교했을 때, 이러한 추정치는 원하지 않는 성적 관심이 35% 감소했다는 것을 의미한다. 고객에 의한 위협의 경우에는 보호법 도입 이후 고객응대근로자의 위협 경험이 0.77%p 감소했으며, 보호법 시행 전의 위협 평균을 고려하면 보호법 도입 이후 위협이 59% 감소했음을 의미한다. 모욕적 행위는 2.3%p 감소했고, 고객에 의한 위협과 마찬가지로 보호법 시행 전에 비해 모욕적 행위가 59% 정도 감소한 것으로 나타났다.

고객에 의한 부당한 대우 경험 결과를 정리하면, 고객응대근로자 보호법 도입 후 고객응대근로자가 겪는 언어 폭력, 원치 않는 성적 관심, 위협, 모욕적 행위가 상당히 감소한 것으로 나타났다.[6] 이는 보호법 도입으로 인해 고객이 처벌 가능성을 인지하게 되면서 Becker의 모형에서 설명하는 처벌받을 확률(p)이 증가했고, 부당한 행동으로 얻을 수 있는 기대 효용이 감소한 결과로 해석할 수 있다. 한편, 고객응대근로자 보호법 시행 후 안내 방송과 포스터와 같은 감정적 단서는 고객의 인식을 변화시키는 역할을 했으며, 넛지 효과를 통해 고객이 자발적으로 부당한 대우를 줄이도록 유도한 것으로 볼 수 있다. 이러한 결과는 고객의 부당한 행동 감소로 이어져, 고객응대근로자 보호법

6) 앞서 논의한 바와 같이, 데이터 제약으로 인해 장기적인 추세 확인에는 한계가 있어, 성향점수에 기초한 매칭을 활용하여 고객응대근로자와 기타근로자 간의 선택편의를 통제하고자 하였다. 성향점수매칭을 통해 두 집단의 특성이 유사한 표본만을 추출한 후, 매칭된 표본만을 대상으로 이중차분법 분석을 시행한 결과가 <부표 3>에 제시되어 있다. <표 4>의 고객에 의한 부당한 대우 경험 결과와 유사하게 나타났으며, 통계적으로도 유의하였다.

www.kci.go.kr

이 근로자에 대한 폭언 및 욕설을 예방하려는 도입 취지에 부합한다는 것을 시사한다. 많은 고객이 부당한 대우 금지 요청에 따라 자신의 행동을 변화시킨 것이다.[7)]

종속변수가 '감정노동 매뉴얼 유무'인 경우에는 모형(1), (2) 모두 음(-)의 값을 가지며 모형(1)에서 5% 수준에서 통계적으로 유의했지만, 모든 통제변수를 포함한 모형(2)에서는 통계적 유의성이 사라졌다. 비록 통계적으로 유의하지는 않지만, 추정계수가 음(-)의 값을 나타내는 것은 고객응대근로자 보호법 도입 이후에 기타근로자 대비 고객응대근로자가 근무하는 사업장에서 감정노동 매뉴얼이 오히려 감소했다는 것을 의미한다. 이러한 결과는 사업주가 보호법의 일환으로 지켜야하는 예방조치가 잘 시행되지 않았음을 시사한다.

업무로 인한 스트레스에 대한 고객응대근로자 보호법의 영향을 분석한 결과, 다른 종속변수의 결과와는 다르게 모형(1), (2)의 추정계수가 모두 양(+)의 값을 보였다. 비록 통계적으로 유의하지는 않지만, 추정계수가 양(+)의 값을 나타내는 것은 보호법 도입 이후 고객응대근로자가 업무로 인한 스트레스를 받을 확률이 기타근로자와 비슷하거나 더 클 수 있음을 시사한다. 이러한 결과는 서론에서 언급한 고객응대근로자 보호법 시행 이후에도 정신질병 산업재해가 지속적으로 증가한 현상과 부합한다. 고객응대근로자 보호법이 고객에 의한 부당한 대우 경험을 감소시키는 예방적 효과를 나타냈지만, 고객응대근로자의 스트레스를 감소시킬 수 있는 다른 보호조치들은 효과적이지 못하여 이로 인한 스트레스의 증가가 정신질병 산업재해를 증가시킨 것으로 해석할 수 있다.

고객에 의한 부당한 대우가 업무 스트레스의 가장 큰 원인이라면, 해당 행위가 감소할 경우에 업무로 인한 스트레스 또한 자연스럽게 줄어들 것이라 예상할 수 있다. 그러나 본 연구 결과는 고객에 의한 부당한 대우가 업무 스트레스에 미치는 영향이 크지 않음을 시사한다. 이는 고객에 의한 부당한 대우만을 감소시키는 것으로는 고객응대근로자의 업무 스트레스를 줄이는 데 한계가 있음을 의미한다. 실제로 업무 스트레스는 감정노동, 조직 내 역할 요구, 동료 및 상사와의 관계 등 다양한 요인에 의해 발생한다

7) <부표 4>는 종속변수를 상사, 직장동료 및 부하직원에 의한 부당한 대우 경험으로 구성하여 위약효과 검정(Placebo Test)을 시행한 것이다. 분석 결과, 언어 폭력과 위협은 오히려 증가한 것으로 나타났고, 원하지 않는 성적 관심과 위협은 통계적으로 유의한 변화를 보이지 않았다. 이러한 결과는 고객에 의한 부당한 대우 감소가 시간의 흐름에 따른 사회적 규범 변화와 같은 요인에 의해 발생한 것이 아닐 가능성을 시사한다. 한편, 상사, 직장동료 및 부하직원에 의한 언어 폭력과 모욕적 행위가 양(+)의 값을 보인 원인에 대해서는 본 연구의 분석 범위 내에서 명확히 해석하기 어렵다.

www.kci.go.kr

(송민수 외, 2023). 따라서 향후 고객응대근로자 보호조치는 고객의 부당한 행위를 억제하는 데 그치지 않고, 감정노동의 완화, 조직 내 관계 개선 등 보다 포괄적인 스트레스 요인을 함께 고려하는 방향으로 설계될 필요가 있다.

〈표 5〉 업무 환경 변화 분석

	With Covariates			
	(1) 주당 근로시간	(2) 재택근무	(3) 소규모(<5명) 사업장	(4) 중소규모(<50명) 사업장
보호법 적용	-0.8656*** (0.1340)	0.0027 (0.0028)	0.0069 (0.0046)	0.0066 (0.0045)
Observations	245,873	149,655	245,180	245,180
Baseline mean	49.81	0.053	0.589	0.893

주. 1) 표본 가중치 반영. 괄호 안의 값은 강건한 표준오차. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1.
2) Baseline mean은 보호법 시행 이전 고객응대근로자의 종속변수 평균값을 의미.
3) Full regression results는 <부표 6> 참고.

<부표 5>에는 통제변수의 추정값을 포함한 전체 회귀분석 결과가 제시되어 있다. 모형(2)에서 성적 관심 변수의 성별 추정값은 음(-)의 값으로 나타났으며, 이는 여성이 남성보다 고객에 의한 원하지 않는 성적 관심을 더 많이 경험한다는 것을 의미한다. 반면 모형(3)에서는 위협 변수의 성별 추정값이 양수(+)로 나타나는데, 남성이 여성보다 고객에 의한 위협을 더 많이 경험한다는 것을 시사한다. 또한 연령 및 연령 제곱 변수의 추정값을 통해 고객에 의한 부당한 대우를 가장 많이 경험하는 시점을 계산한 결과, 언어 폭력은 40.6세, 위협은 43.7세, 모욕적 행위는 42.7세로 나타났다. 고객응대근로자의 평균 연령이 47.2세임을 고려하면, 평균 연령보다 어린 근로자들이 부당한 대우를 더 자주 경험하는 경향이 있음을 시사한다. 학력 변수의 추정값은 유의하지 않았으며, 이는 일반적으로 고객이 근로자의 학력을 식별하기 어렵기 때문에, 학력이 고객의 부당한 행동에 큰 영향을 미치지 않았다고 해석할 수 있다.

2017년에 실시한 5차 근로환경조사와 2020년에 실시한 6차 근로환경조사 사이에는 고객응대근로자 보호법이 도입된 동시에 코로나19 팬데믹이 발생하였다. 만약 코로나19로 인해 업무 환경 변화가 기타근로자와 비교하여 고객응대근로자에게 상이한 영향을 미쳤다면, 이는 보호법 효과를 식별하는 데 교란 요인으로 작용할 수 있다. <표 5>는

www.kci.go.kr

<표 4>의 모형(2)를 기반으로, 종속변수를 주당 근로시간, 재택근무 여부, 소규모 사업장, 중소규모 사업장으로 대체하여 수행한 이중차분법 분석 결과를 나타낸 것이다. 분석 결과, 고객응대근로자와 기타근로자 간의 재택근무 비율이나 사업장 규모 변화에 있어 통계적으로 유의한 차이는 나타나지 않았다. 반면, 주당 근로시간의 추정계수는 -0.8656으로 나타났으며, 1% 수준에서 통계적으로 유의하였다. 이는 고객응대근로자 보호법 도입 이후 고객응대근로자가 기타근로자에 비해 주당 근로시간이 평균적으로 약 52분 감소했음을 의미한다.

고객응대근로자와 기타근로자 간의 재택근무 비율이나 사업장 규모에서는 유의미한 차이가 없었으나, 주당 근로시간이 유의하게 감소한 점이 주 52시간 근무제의 영향일 가능성을 고려하여, 근로시간 단축 제도의 도입 시점이 사업장 규모에 따라 차등 적용된 점을 활용한 추가 분석을 수행하였다. 주 52시간 근무제는 2018년 7월 1일부터 300인 이상 사업장에 먼저 시행되었고, 이후 2020년 1월 1일에는 50~299인 사업장, 2021년 7월 1일에는 5~49인 사업장 순으로 확대되었다. 이에 따라, 6차 근로환경조사(2020년 10월 조사)를 기준으로 52시간 근무제와 고객응대근로자 보호법이 모두 적용되는 50인 이상 사업장을 제외하고 <표 4>의 동일한 모형으로 보호법의 효과를 분석하였다. <부표 7>의 결과에 따르면, 50인 미만 사업장만을 대상으로 분석한 경우에도 <표 4>의 분석 결과와 매우 유사하게 나타났으며, 이는 주 52시간 근무제의 영향을 최소화하더라도 고객응대근로자 보호법의 효과가 여전히 유의하게 나타남을 시사한다.

한편, 업무 환경 변화에 대한 분석을 통해 코로나19의 영향이 제한적일 가능성이 확인되었으나, 이를 완전히 배제할 수는 없으므로 해당 영향을 최소화하고자 보호법 시행 이후 시점 중 코로나19의 확산이 가장 심각했던 2020년 자료를 제외하고, 사회적 거리두기가 전면 해제된 2023년 자료만을 활용하여 분석을 수행하였다. <부표 8>의 결과를 살펴보면, 전체 데이터를 활용한 <표 4>의 분석 결과와 유사한 경향을 보였으나, 추정값의 절대적 크기는 다소 감소하였다. 이는 <표 4>의 이중차분 추정치가 일정 부분 과대추정되었을 가능성을 의미한다.

추가적으로, 52시간 근무제는 종사자 수 30인 미만 사업장에 대해서는 2024년 12월 31일까지 계도기간이 부여되어 법적 적용이 유예되었다. 이를 고려하여, 코로나19 및 주 52시간 근무제의 영향을 동시에 최소화하기 위한 분석을 추가로 수행하였다. 7차 근로환경조사(2023년 7월 조사)를 기준으로 52시간 근무제와 보호법이 모두 적용되는 30인 이상 사업장을 제외하고, 동시에 코로나19의 영향이 큰 2020년 데이터를 제거한

www.kci.go.kr

후 분석을 진행하였다. <부표 9>의 결과에 따르면, 기존 분석 결과와 마찬가지로 보호법 도입 이후 고객에 의한 부당한 경험은 통계적으로 유의하게 감소한 것으로 나타났다. 또한, <부표 10>은 동일한 표본을 대상으로 종속변수를 주당 근로시간, 재택근무 여부, 소규모 사업장 여부로 각각 설정하여 분석한 결과를 제시한 것이다. 분석 결과, <표 5>와 마찬가지로 주당 근로시간 변수만이 1% 유의수준에서 통계적으로 유의하게 나타났으며, 추정계수는 음(-)의 방향으로 도출되었다. 이러한 결과는 <표 5>에서 확인된 근로시간 단축이 고객응대근로자 보호법의 의도하지 않은 긍정적 효과로 나타났을 가능성을 뒷받침한다. 특히, 법 시행 이후 고객과의 갈등이 줄어들면서 일부 근로자들이 근로시간이 감소한 것으로 인식하거나 그렇게 응답했을 가능성도 함께 고려해볼 수 있다.

2. 효과의 이질성 분석

<표 6>은 고객응대근로자 보호법 효과가 특정 집단에 따라 달라질 수 있는지 분석하기 위해, 하위 집단에 맞게 표본을 구성하여 나머지 통제변수를 포함해 분석한 결과이다. 성별을 기준으로 분석한 모형에서는 남성 표본과 여성 표본 모두 전체 표본을 사용한 <표 4>의 결과와 유사한 경향을 보였다. 언어 폭력의 감소는 여성보다 남성에서 더 크게 나타났으며, 이는 1% 수준에서 통계적으로 유의한 차이를 보였다. 반면, 원하지 않는 성적 관심의 감소 효과는 남성보다 여성에서 더 크게 나타났으나, 두 집단 간 차이는 통계적으로 유의하지 않았다.[8)]

연령대를 기준으로 분석한 모형에서는 고객에 의한 부당한 대우 경험의 경우, 청년층과 중장년층 모두 <표 4>와 유사한 결과를 보였다. 그러나 업무로 인한 스트레스는 청년층보다 중장년층에서 더 크게 증가했으며, 이 차이는 10% 수준에서 통계적으로 유의했다. 사업장 규모를 구분하여 분석한 모형 또한 전체 표본을 사용한 분석 결과와 유사했으며, 중대규모 사업장에서 근무하는 고객응대근로자는 소규모 사업장에서 근무하는 고객응대근로자에 비해 업무로 인한 스트레스를 더 많이 경험했고, 이러한 차이는 5% 수준에서 통계적으로 유의하였다.

8) 업무로 인한 스트레스는 여성에게서만 증가한 것으로 나타났으며, 이는 여성들이 코로나19로 인한 사회적 고립, 경제적 불안정 등 다양한 스트레스 요인에 더 취약하여 우울증과 불안의 유병률이 높았던 점을 반영한 결과일 수 있다(Santomauro et al., 2021).

www.kci.go.kr

숙박 및 음식점업은 고객응대근로자 관련된 대표적인 업종이지만, 간접대면을 통해 고객을 응대하는 콜센터 상담원이나 텔레마케터와는 다르게 고객을 직접대면하는 근로자가 대부분을 차지한다. 이러한 경우, 일부 사업장에서는 고객응대근로자 보호법 안내를 음성으로 제공하는 대신 포스터 등으로 관련 문구를 게시하고 있다. 그러나 음성 안내와 달리 문구 게시만으로는 고객들이 보호법의 도입을 쉽게 인식하기 어려울 수 있다. 만약 보호법 시행 이후 인식 개선이 이루어지지 않았다면, 숙박 및 음식점업에서 고객응대근로자 보호법의 효과가 충분히 나타나지 않을 가능성이 있다.

이에 따라 숙박 및 음식점업에 종사하는 근로자들을 대상으로만 하는 분석을 통해 보호법의 음성 안내로 인한 효과뿐만 아니라, 보호법 도입으로 인한 인식 개선 여부도 확인할 수 있다. 이는 보호법이 고객의 행동에 어떤 방식으로 영향을 미치는지에 대한 구체적인 메커니즘을 제시하는 중요한 결과라 할 수 있다.

<부표 1>에 따르면, 산업 대분류 21개 중 숙박 및 음식점업에 종사하는 근로자의 비율은 고객응대근로자의 경우 14.2%, 기타근로자의 경우 6.0%로 나타났다. 이를 'subgroup g'로 구분하여 분석한 결과는, 전체 표본으로 분석한 결과와 유사하게 고객에 의한 부당한 대우 경험이 감소한 것으로 나타났다. 특히 모욕적 행위의 경우, 숙박 및 음식점업을 제외한 'subgroup h'에 비해 1% 유의수준에서 더 큰 감소 효과가 나타났다. 이러한 결과는 고객응대근로자 보호법이 직접적인 음성 안내를 수반하지 않더라도, 보호법 시행 이후 고객에게 인식되고 있을 가능성을 시사한다.[9)]

9) 숙박 및 음식점업에서 고객에 의한 부당한 대우 경험에 대한 추정값이 상대적으로 높게 나타난 것은, 코로나19 시기 수요 감소로 고객 접촉이 일시적으로 크게 줄었기 때문일 수 있다. 이러한 점을 고려하여 2020년 자료를 제외하고 숙박 및 음식점업만을 대상으로 분석했지만, 추정값은 여전히 통계적으로 유의하며 높은 수준을 보였다.

www.kci.go.kr

〈표 6〉 하위 집단에 따른 보호법의 효과

Subgroup	With Covariates					
	고객에 의한 부당한 대우 경험				업무 환경	
	(1) 언어 폭력	(2) 성적 관심	(3) 위협	(4) 모욕적 행위	(5) 매뉴얼 유무	(6) 스트레스
	성별					
a. 남성	-0.0377***	-0.0022**	-0.0086***	-0.0263***	-0.0110*	-0.0026
	(0.0033)	(0.0009)	(0.0016)	(0.0029)	(0.0060)	(0.0063)
Observations	95,393	95,606	95,572	70,828	93,746	122,701
Baseline mean	0.066	0.003	0.015	0.044	0.143	0.784
b. 여성	-0.0252***	-0.0049***	-0.0066***	-0.0199***	-0.0009	0.0116*
	(0.0033)	(0.0016)	(0.0013)	(0.0026)	(0.0061)	(0.0069)
Observations	103,675	103,809	103,816	79,539	101,781	123,686
Baseline mean	0.058	0.018	0.011	0.035	0.171	0.762
a=b	[0.007]	[0.158]	[0.315]	[0.105]	[0.262]	[0.150]
	연령대					
c. 청년층(<35 years)	-0.0322***	-0.0060***	-0.0066***	-0.0223***	-0.0003	-0.0102
	(0.0052)	(0.0022)	(0.0022)	(0.0042)	(0.0107)	(0.0107)
Observations	33,317	33,374	33,368	24,617	32,793	43,807
Baseline mean	0.070	0.015	0.013	0.042	0.214	0.776
d. 중장년층(≥35 years)	-0.0312***	-0.0029***	-0.0081***	-0.0233***	-0.0078*	0.0104**
	(0.0026)	(0.0009)	(0.0012)	(0.0022)	(0.0046)	(0.0051)
Observations	165,751	166,041	166,020	125,750	162,734	202,580
Baseline mean	0.060	0.010	0.013	0.038	0.147	0.772
c=d	[0.840]	[0.146]	[0.577]	[0.967]	[0.550]	[0.086]
	사업장 규모					
e. 소규모 사업장(<5명)	-0.0272***	-0.0045***	-0.0059***	-0.0214***	-0.0016	-0.0079
	(0.0033)	(0.0014)	(0.0015)	(0.0027)	(0.0046)	(0.0073)
Observations	104,920	105,117	105,110	79,624	102,822	129,555
Baseline mean	0.058	0.011	0.011	0.036	0.086	0.749
f. 중대규모 사업장(≥5명)	-0.0337***	-0.0030***	-0.0095***	-0.0247***	-0.0014	0.0110*
	(0.0034)	(0.0011)	(0.0015)	(0.0029)	(0.0065)	(0.0060)
Observations	97,889	98,049	98,030	73,700	96,166	121,460
Baseline mean	0.067	0.011	0.016	0.043	0.260	0.802
e=f	[0.166]	[0.035]	[0.150]	[0.526]	[0.996]	[0.050]
	숙박 및 음식점업					
g. 숙박 및 음식점업	-0.0405***	-0.0098**	-0.0096***	-0.0397***	-0.0012	-0.0196
	(0.0084)	(0.0040)	(0.0029)	(0.0057)	(0.0135)	(0.0176)
Observations	21,031	21,095	21,105	16,407	20,743	25,599
Baseline mean	0.088	0.025	0.015	0.050	0.111	0.753
h. 비 숙박 및 음식점업	-0.0292***	-0.0027***	-0.0077***	-0.0216***	-0.0060	0.0076
	(0.0025)	(0.0009)	(0.0011)	(0.0021)	(0.0046)	(0.0049)
Observations	178,037	178,320	178,283	133,960	174,784	220,788
Baseline mean	0.058	0.009	0.013	0.037	0.166	0.776
g=h	[0.298]	[0.110]	[0.556]	[0.003]	[0.656]	[0.169]

주. 1) 표본 가중치 반영. 괄호 안의 값은 강건한 표준오차. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1.
2) Baseline mean은 보호법 시행 이전 고객응대근로자의 종속변수 평균값을 의미.
3) “a=b”, “c=d”, “e=f”, “g=h”에서 괄호 안의 값은 두 집단 간 효과의 동등성을 검정한 p-value를 의미.

www.kci.go.kr

Ⅴ. 결론 및 논의

고용노동부는 고객들의 폭언 및 욕설로부터 고객응대근로자를 보호하기 위해 2018년 10월 18일 부로 보호조치를 시행했지만, 고객응대근로자의 정신질병 산업재해는 여전히 증가하고 있어 보호법의 실효성에 대한 의문이 제기되었다. 본 연구에서는 근로환경조사 자료를 통해 고객응대근로자 보호법이 고객에 의한 부당한 대우를 감소시켰음을 보여주었다.

고객응대근로자 보호법 도입 이후, 고객응대근로자가 고객으로부터 언어 폭력을 당할 확률은 3.16%p 감소했으며, 원하지 않는 성적 관심은 0.38%p, 고객에 의한 위협은 0.77%p, 모욕적 행위는 2.3%p 감소한 것으로 나타났다. 이러한 감소는 보호법 시행 이전의 평균을 고려하면 고객에 의한 부당한 대우가 절반 가까이 줄어들었음을 의미한다. 고객응대근로자 보호법을 음성을 통해 직접적으로 안내하지 않는 경우가 많은 숙박 및 음식점업 종사자를 대상으로 한 분석에서도 고객에 의한 부당한 대우가 감소한 것으로 나타났다. 한편, 사업주가 준비해서 근로자에게 교육해야하는 감정노동 매뉴얼의 경우에는 보호법 도입 이후 유의미한 변화가 나타나지 않았다. 또한, 고객응대근로자의 업무로 인한 스트레스의 경우에도 유의미한 차이는 발견되지 않았다.

이러한 결과는 고객응대근로자 보호법 도입 이후에 폭언 및 욕설 방지를 위한 음성 안내와 문구가 고객들의 처벌 가능성을 인지시키고 행동을 상당히 변화시켜 언어 폭력, 원하지 않는 성적 관심, 위협, 모욕적 행위와 같은 부당한 대우를 감소시켰음을 보여준다. 고객응대근로자 보호법의 도입이 Becker의 기대 효용 모델과 차별화되는 점은 보호법의 적용이 기업에 추가적인 비용 부담으로 작용할 수 있다는 것이다. Greenstone(2002)의 연구에서 제조업체들이 환경 규제 준수에 따른 비용 증가로 인해 손실이 발생한 것처럼, 고객응대근로자 보호법의 시행도 기업에게 비용 부담을 초래하여 생산비 절감을 위해 고용을 줄이는 결과를 가져왔을 가능성이 있다. 이러한 점을 실증분석으로 확인할 필요가 있지만, 근로환경조사 데이터의 한계로 이를 확인하는 데 제한이 있다. 다만, 고객에게 고객응대근로자 보호법 도입을 안내하는 비용은 고용노동부와 안전보건공단에서 제공하는 스티커, 포스터, 배너 등의 다양한 안내문구와 전화연결음으로 간단히 해결할 수 있기 때문에 기업에게 과도한 부담이 되지 않을 것으로 보인다. 오히려 이와 같은 보호조치는 고객의 행동을 자연스럽게 변화시키는 넛지로 작용하여, 기업이 직면하는 불확실성을 줄이는 긍정적인 효과를 기대할 수 있다.

www.kci.go.kr

본 연구를 통해 고객응대근로자 보호법이 도입 취지에 맞게 고객의 폭언 및 욕설을 감소시키는 데 효과적임을 확인했으며, 감정노동 매뉴얼 도입과 같은 보호법의 다른 예방 조치들은 여전히 미흡하다는 점도 드러났다. 현실적으로, 고객의 폭언 등으로 인한 피해가 발생했을 때 일시적 업무 중단, 충분한 휴식 시간 제공, 치료 및 상담 지원 등과 같은 사후 조치가 강제성이 부족하여 사업주들이 이를 충분히 반영하지 않는 경우가 많아, 법 도입 이후에도 정신질환으로 인한 산업재해가 오히려 증가했을 가능성이 있다.[10] 한편, Deery, Iverson and Walsh(2009)와 Rose and Wright(2005)의 연구에 따르면, 팀장과 동료의 지원은 감정적 소진을 완화하고, 직무 만족도를 높이며, 업무 압박을 줄이는 데 긍정적 영향을 미친다. 이를 고려할 때, 고객응대근로자의 정신질환으로 인한 산업재해를 줄이기 위해서는 제도적 보완뿐 아니라 기업과 사업주, 직장 상사 및 동료의 적극적인 노력이 필수적이다.

마지막으로, Nagin(1998)은 범죄 예방에 효과적인 일부 정책이 장기적으로는 범죄 예방에 실패하거나 오히려 범죄를 촉진할 가능성도 있다고 지적하며, 범죄 억제와 관련된 정책 분석에서 단기적 결과뿐만 아니라 장기적 효과를 예측하는 것이 중요하다고 강조했다. 근로환경조사 자료가 앞으로 더 축적된다면, 이를 활용해 고객응대근로자 보호법의 장기적 효과를 분석하는 연구도 필요할 것이다.

참고문헌

김이래.「감정노동자보호법 시행에도 정신질병 산재 2배 증가」.『프라임경제』(2023. 03. 07).

송민수・조규준・양경욱・방효훈.「감정노동자의 자살생각 영향요인에 관한 연구」.『사회과학연구』34권 3호 (2023. 7): 3-23.

양경욱.「감정노동자 보호제도의 효과에 대한 실증연구」.『노동정책연구』22권 3호

10) 고객응대근로자 보호조치가 제대로 이행되지 않을 경우, 사업주에게는 1차 위반 시 300만 원, 2차 위반 시 600만 원, 3차 위반 시 1,000만 원의 과태료가 부과된다. 그러나 이 수준은 실제로 소요될 수 있는 법률 지원, 치료 및 상담 비용에 비해 낮아, 법의 실효성에 대한 의문이 제기되고 있다. 고용노동부의 음식 배달플랫폼 사업장 점검 결과 발표(21. 12. 27)에 따르면, '고객 폭언 대응 지침 제공' 의 적발 건수는 0건으로 확인되었으나, 제도의 실질적 이행을 위해 보다 적극적인 규제 및 관리 감독 체계가 요구된다.

www.kci.go.kr

(2022. 9): 33-66.

정희진・강창희.「학생인권조례가 학생들의 행동에 미친 영향: 관대한 교육방법의 효과」.『노동경제논집』38권 3호 (2015. 9): 97-130.

Apel, Robert. “Sanctions, perceptions, and crime: Implications for criminal deterrence.” *Journal of quantitative criminology* 29 (February 2013): 67-101.

Becker, Gary S. “Crime and Punishment: An Economic Approach.” *Journal of political economy* 76 (2) (March 1968): 169-217.

Bhargava, S., and Loewenstein, G. “Behavioral economics and public policy 102: Beyond nudging.” *American Economic Review* 105 (5) (May 2015): 396-401.

Brehm, J. W. *A theory of psychological reactance*. Academic Press, 1966.

Card, D., and Dahl, G. B. “Family violence and football: The effect of unexpected emotional cues on violent behavior.” *The quarterly journal of economics* 126 (1) (February 2011): 103-143.

Chalfin, Aaron, and Justin McCrary. “Criminal deterrence: A review of the literature.” *Journal of Economic Literature* 55 (1) (March 2017): 5-48.

Chi, Nai-Wen, Jixia Yang, and Chia-Ying Lin. “Service workers’ chain reactions to daily customer mistreatment: Behavioral linkages, mechanisms, and boundary conditions.” *Journal of Occupational Health Psychology* 23 (1) (January 2018): 58-70.

Choi, S., Ko, K., Park, J. B., Lee, K. J., Lee, S., and Jeong, I. “Combined effect of emotional labor and job insecurity on sleep disturbance among customer service workers.” *Annals of occupational and environmental medicine* 32 (September 2020): e33.

Deery, Stephen J., Roderick D. Iverson, and Janet T. Walsh. “Coping strategies in call centres: Work intensity and the role of co-workers and supervisors.” British *Journal of Industrial Relations* 48 (1) (February 2010): 181-200.

Duflo, E., Kremer, M., and Robinson, J. “Nudging farmers to use fertilizer: Theory and experimental evidence from Kenya.” *American economic review* 101 (6) (October 2011): 2350-2390.

Durlauf, Steven N., and Daniel S. Nagin. “Imprisonment and crime: Can both be reduced?.” *Criminology & Public Policy* 10 (1) (February 2011): 13-54.

www.kci.go.kr

Ge, Q., Sarmiento Barbieri, I., and Schneider, R. "Sporting events, emotional cues, and crime: Spatial and temporal evidence from brazilian soccer games." *Economic Inquiry* 59 (1) (January 2021): 375-395.

Greenstone, Michael. "The impacts of environmental regulations on industrial activity: Evidence from the 1970 and 1977 clean air act amendments and the census of manufactures." *Journal of political economy* 110 (6) (December 2002): 1175-1219.

Ishii, Kumi, and Kris M. Markman. "Online customer service and emotional labor: An exploratory study." *Computers in Human Behavior* 62 (September 2016): 658-665.

Kiffin-Petersen, Sandra, Steven A. Murphy, and Geoffrey Soutar. "The problem-solving service worker: Appraisal mechanisms and positive affective experiences during customer interactions." *Human relations* 65 (9) (September 2012): 1179-1206.

Kleck, G., Sever, B., Li, S., and Gertz, M. "The missing link in general deterrence research." *Criminology* 43 (3) (August 2005): 623-660.

Korczynski, Marek, and Claire Evans. "Customer abuse to service workers: An analysis of its social creation within the service economy." *Work, employment and society* 27 (5) (October 2013): 768-784.

Lembcke, T. B., Engelbrecht, N., Brendel, A. B., and Kolbe, L. M. "*To Nudge or not to Nudge: Ethical Considerations of Digital nudging based on its Behavioral Economics roots.*" ECIS (June 2019).

Lerner, J. S., Small, D. A., and Loewenstein, G. "Heart strings and purse strings: Carryover effects of emotions on economic decisions." *Psychological science* 15 (5) (May 2004): 337-341.

Lochner, Lance. "Individual perceptions of the criminal justice system." *American Economic Review* 97 (1) (March 2007): 444-460.

Loewenstein, G. "Emotions in economic theory and economic behavior." *American Economic Review* 90 (2) (May 2000): 426-432.

Nagin, Daniel S. "Criminal deterrence research at the outset of the twenty-first century." *Crime and justice* 23 (1998): 1-42.

_____. "Deterrence: A review of the evidence by a criminologist for economists." *Annual Review of Economics* 5 (August 2013): 83-105.

www.kci.go.kr

Rick, S., and Loewenstein, G. "*The role of emotion in economic behavior*." SSRN (2007).

Rose, Ed, and Gillian Wright. "Satisfaction and dimensions of control among call centre customer service representatives." *The International Journal of Human Resource Management* 16 (2005): 136-160.

Santomauro, D. F., Herrera, A. M. M., Shadid, J., Zheng, P., Ashbaugh, C., Pigott, D. M., ... and Ferrari, A. J. "Global prevalence and burden of depressive and anxiety disorders in 204 countries and territories in 2020 due to the COVID-19 pandemic." *The Lancet* 398 (10312) (November 2021): 1700-1712.

Söderlund, Magnus, and Sara Rosengren. "The happy versus unhappy service worker in the service encounter: Assessing the impact on customer satisfaction." *Journal of Retailing and Consumer Services* 17 (2) (March 2010): 161-169.

Thaler, R. H., and Sunstein, C. R. "Libertarian paternalism." *American Economic Review* 93 (2) (May 2003): 175-179.

Thaler, R. H. "From cashews to nudges: The evolution of behavioral economics." *American Economic Review* 108 (6) (June 2018): 1265-1287.

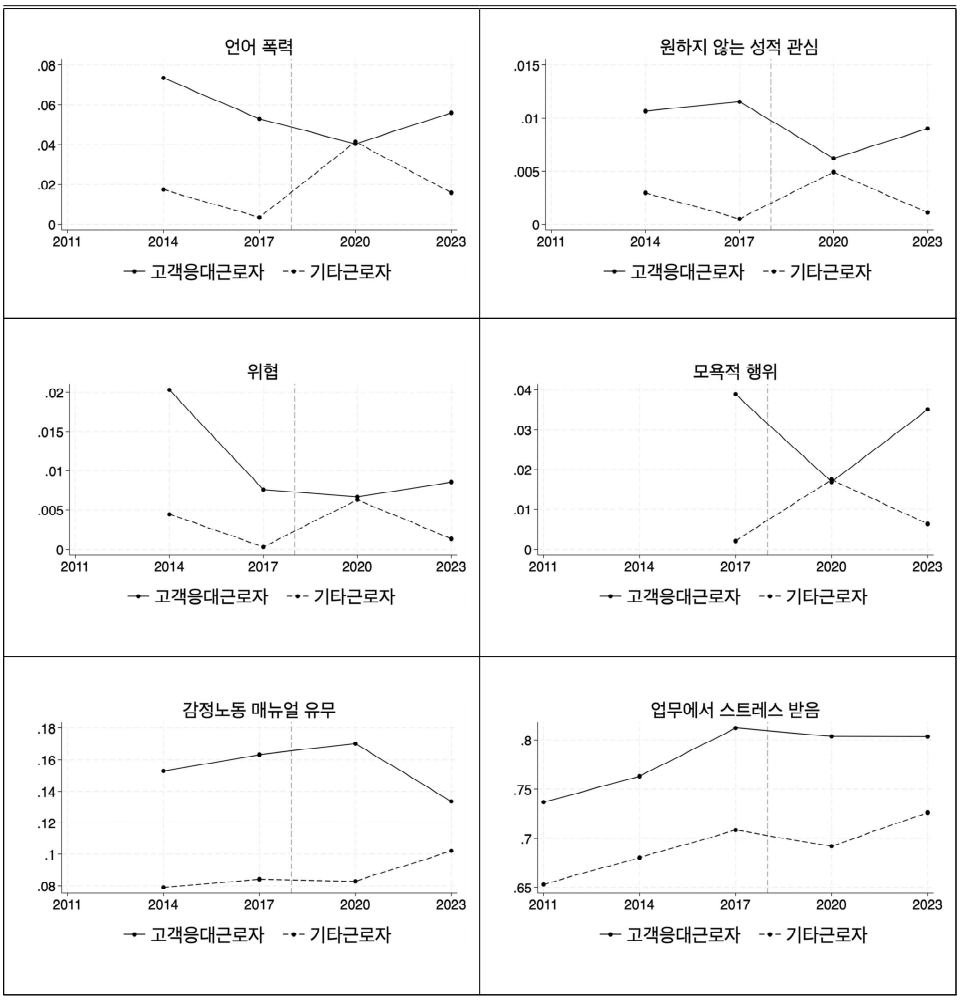
Waldo, Gordon P., and Theodore G. Chiricos. "Perceived penal sanction and self-reported criminality: A neglected approach to deterrence research." *Social Problems* 19 (4) (Spring 1972): 522-540.

Woelbert, E., and Goebel, R. "Temptation in economic decision making: effects of immediate reward and reward-cues." *Neuroscience and Neuroeconomics* 2 (March 2013): 11-19.

www.kci.go.kr

부 록

〔부도 1〕 집단별-연도별 종속변수 평균값 추세



주. X축은 연도, Y축은 종속변수의 평균을 의미.

www.kci.go.kr

〈부표 1〉 산업 대분류 기술통계량

변수	고객응대근로자		기타근로자	
	빈도	비율	빈도	비율
농업, 임업 및 어업	2,359	1.7%	21,885	19.0%
광업	12	0.0%	73	0.1%
제조업	8,424	6.2%	25,100	21.8%
전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급	261	0.2%	497	0.4%
수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생	118	0.1%	326	0.3%
건설업	4,829	3.6%	8,942	7.8%
도매 및 소매업	35,678	26.5%	12,383	10.8%
운수 및 창고업	5,932	4.4%	3,356	2.9%
숙박 및 음식점업	19,153	14.2%	6,909	6.0%
정보통신업	1,441	1.1%	2,628	2.3%
금융 및 보험업	5,939	4.4%	2,156	1.9%
부동산업	5,215	3.9%	2,536	2.2%
전문, 과학 및 기술 서비스업	2,363	1.8%	3,047	2.6%
사업시설 관리, 사업 지원 및 임대	3,772	2.8%	4,757	4.1%
공공 행정, 국방 및 사회보장 행정	3,546	2.6%	5,434	4.7%
교육 서비스업	9,447	7.0%	4,183	3.6%
보건업 및 사회복지 서비스업	10,573	7.8%	5,522	4.8%
예술, 스포츠 및 여가관련	1,922	1.4%	942	0.8%
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인	13,464	10.0%	3,912	3.4%
가구 내 고용활동 및 자가 소비 생산활동	413	0.3%	402	0.3%
국제 및 외국기관	4	0.0%	18	0.0%
Observations	134,865		115,008	

주. 1) 산업안전보건연구원, 근로환경조사 3차~7차 자료를 활용.
2) 대표적인 고객응대근로자 직종으로는 텔레마케터, 호텔 관리자, 음식점 종사자, 항공사 승무원, 상점 판매원, 식당 종업원 등이 있으며, 이에 따라 고객응대근로자의 비중이 높은 산업으로는 도매 및 소매업(26.5%), 숙박 및 음식점업(14.2%)으로 나타났다. 최근에는 간호사, 요양보호사, 산후조리사, 특수교사 등 돌봄서비스 제공자 역시 고객응대 업무를 수행하는 것으로 분류되고 있어, 보건업 및 사회복지 서비스업(7.8%)의 비중도 비교적 높은 수준을 보인다.

www.kci.go.kr

〈부표 2〉 처치그룹에 대한 강건성 검증

변수	With Covariates	
	(1) 근무시간 '거의 없음' 까지 포함	(2) 근무시간 '절반' 까지 포함 (1/4 제외)
	고객에 의한 부당한 대우 경험	
언어 폭력		
보호법 적용	-0.0205*** (0.0022)	-0.0333*** (0.0026)
Observations	199,068	199,068
원하지 않는 성적 관심		
보호법 적용	-0.0021** (0.0008)	-0.0046*** (0.0010)
Observations	199,415	199,415
위협		
보호법 적용	-0.0054*** (0.0010)	-0.0083*** (0.0012)
Observations	199,388	199,388
모욕적 행위		
보호법 적용	-0.0153*** (0.0016)	-0.0230*** (0.0022)
Observations	150,367	150,367
	업무 환경	
감정노동 매뉴얼 유무		
보호법 적용	0.0152*** (0.0044)	-0.0084* (0.0046)
Observations	195,527	195,527
업무에서 스트레스 받음		
보호법 적용	0.0075 (0.0054)	0.0059 (0.0047)
Observations	246,387	246,387

주. 표본 가중치 반영. 괄호 안의 값은 강건한 표준오차. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1.

www.kci.go.kr

〈부표 3〉 성향점수매칭 및 이중차분법을 활용한 고객응대근로자 보호법의 효과

변수	(1) 언어 폭력	(2) 성적 관심	(3) 위협	(4) 모욕적 행위
$Treat_i * Post_t$	-0.0404*** (0.0063)	-0.0046** (0.0022)	-0.0076*** (0.0020)	-0.0264*** (0.0040)
$Treat_i$ (기준=기타근로자)	0.0403*** (0.0033)	0.0070*** (0.0013)	0.0103*** (0.0012)	0.0345*** (0.0023)
$Post_t$ (기준=정책 시행 전)	0.0266*** (0.0062)	0.0010 (0.0021)	0.0021 (0.0019)	0.0134*** (0.0038)
Constant	0.0215*** (0.0031)	0.0042*** (0.0013)	0.0028** (0.0011)	0.0044** (0.0020)
Observations	116,928	117,175	117,176	91,170
R-squared	0.0050	0.0010	0.0021	0.0056

주. 1) 표본 가중치 반영. 괄호 안의 값은 강건한 표준오차. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1.
2) 성별, 연령, 학력, 산업 대분류, 조사 연도를 포함한 로지스틱 회귀 기반 성향점수로 최근접 이웃 매칭(Nearest Neighbor Matching with replacement)을 수행하였으며, 성향점수 차이가 0.05를 초과하는 경우는 매칭에서 제외하는 칼리퍼(Caliper) 조건을 적용함.

www.kci.go.kr

〈부표 4〉 상사, 직장동료 및 부하직원에 의한 부당한 대우 경험(Placebo Test)

변수	(1)	(2)
	부당한 대우 경험	
언어 폭력		
보호법 적용	0.0069*** (0.0016)	0.0064*** (0.0016)
Observations	199,632	199,068
Baseline mean	0.007	0.007
원하지 않는 성적 관심		
보호법 적용	0.0009 (0.0006)	0.0008 (0.0005)
Observations	199,980	199,415
Baseline mean	0.001	0.001
위협		
보호법 적용	-0.0001 (0.0006)	-0.0002 (0.0006)
Observations	199,953	199,388
Baseline mean	0.002	0.002
모욕적 행위		
보호법 적용	0.0048*** (0.0015)	0.0046*** (0.0015)
Observations	150,537	150,367
Baseline mean	0.005	0.005
통제변수		
성별		Y
연령 및 연령 제곱		Y
학력		Y
산업 대분류		Y
조사 연도	Y	Y

주. 1) 표본 가중치 반영. 괄호 안의 값은 강건한 표준오차. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1.
2) Baseline mean은 보호법 시행 이전 고객응대근로자의 종속변수 평균값을 의미.

www.kci.go.kr

〈부표 5〉 Full regression results : 고객응대근로자 보호법의 효과

변수		(1) 언어 폭력	(2) 성적 관심	(3) 위협	(4) 모욕적 행위	(5) 매뉴얼 유무	(6) 스트레스
$Treat_i * Post_t$		-0.0316***	-0.0038***	-0.0077***	-0.0230***	-0.0065	0.0052
		(0.0024)	(0.0009)	(0.0010)	(0.0020)	(0.0043)	(0.0047)
$Treat_i$ (기준=기타근로자)		0.0489***	0.0065***	0.0121***	0.0348***	0.0576***	0.0536***
		(0.0016)	(0.0006)	(0.0008)	(0.0016)	(0.0031)	(0.0029)
$Post_t$ (기준=정책 시행 전)		0.0043***	0.0006	-0.0035***	0.0110***	0.0064*	0.0860***
		(0.0015)	(0.0005)	(0.0007)	(0.0009)	(0.0033)	(0.0043)
통제변수(Controls)							
성별(기준=여성)		-0.0013	-0.0063***	0.0015***	0.0005	-0.0074***	0.0221***
		(0.0013)	(0.0005)	(0.0005)	(0.0010)	(0.0023)	(0.0024)
연령		0.0005**	0.00003	0.0003**	0.0006***	0.0002	0.0143***
		(0.0003)	(0.0001)	(0.0001)	(0.0002)	(0.0005)	(0.0005)
연령^2/100		-0.0007**	-0.0001	-0.0003***	-0.0007***	-0.0017***	-0.0168***
		(0.0003)	(0.0001)	(0.0001)	(0.0002)	(0.0005)	(0.0005)
학력 (기준=고졸미만)	고졸	0.0019	0.0019*	0.0014	0.0021	0.0243***	0.0466***
		(0.0024)	(0.0011)	(0.0010)	(0.0018)	(0.0034)	(0.0045)
	전문대졸 이상	-0.0039	-0.0002	0.0007	-0.0031	0.0604***	0.0905***
		(0.0027)	(0.0011)	(0.0011)	(0.0021)	(0.0040)	(0.0050)
산업 대분류(21개 분류)		Y	Y	Y	Y	Y	Y
조사 연도 더미		Y	Y	Y	Y	Y	Y
Constant		0.0026	0.0075***	0.0001	-0.0083*	0.0428***	0.2987***
		(0.0060)	(0.0025)	(0.0027)	(0.0048)	(0.0110)	(0.0124)
Observations		199,068	199,415	199,388	150,367	195,527	246,387
R-squared		0.0207	0.0064	0.0082	0.0132	0.0549	0.0473

주. 표본 가중치 반영. 괄호 안의 값은 강건한 표준오차. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1.

www.kci.go.kr

〈부표 6〉 Full regression results : 근로환경 변화 분석

변수	(1) 주당 근로시간	(2) 재택근무	(3) 소규모(<5명) 사업장	(4) 중소규모(<50명) 사업장
$Treat_i * Post_t$	-0.8656*** (0.1340)	0.0027 (0.0028)	0.0069 (0.0046)	0.0066 (0.0045)
$Treat_i$ (기준=기타근로자)	2.9566*** (0.0862)	0.0053** (0.0022)	0.1262*** (0.0029)	0.0705*** (0.0028)
$Post_t$ (기준=정책 시행 전)	-7.8133*** (0.1158)	0.0100*** (0.0024)	-0.0065* (0.0039)	0.0283*** (0.0041)
통제변수(Controls)				
성별(기준=여성)	3.4844*** (0.0696)	-0.0143*** (0.0017)	-0.0418*** (0.0023)	-0.0534*** (0.0022)
연령	1.1840*** (0.0169)	-0.0007** (0.0003)	0.0019*** (0.0005)	-0.0041*** (0.0004)
연령^2/100	-0.0126*** (0.0002)	0.00001*** (0.000003)	0.00002*** (0.000005)	0.0001*** (0.0000)
학력 (기준=고졸미만) 고졸	1.6059*** (0.1515)	-0.0158*** (0.0029)	-0.0114*** (0.0041)	-0.0241*** (0.0030)
학력 (기준=고졸미만) 전문대졸 이상	1.1643*** (0.1621)	-0.0042 (0.0033)	-0.0995*** (0.0046)	-0.1015*** (0.0036)
산업 대분류(21개 분류)	Y	Y	Y	Y
조사 연도 더미	Y	Y	Y	Y
Constant	19.4780*** (0.3948)	0.2899*** (0.0083)	0.7817*** (0.0115)	1.0475*** (0.0102)
Observations	245,873	149,655	245,180	245,180
R-squared	0.2285	0.0811	0.3298	0.1680

주. 표본 가중치 반영. 괄호 안의 값은 강건한 표준오차. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1.

www.kci.go.kr

〈부표 7〉 고객응대근로자 보호법의 효과(종사자 수 50인 미만)

변수	(1)	(2)
	고객에 의한 부당한 대우 경험	
언어 폭력		
보호법 적용	-0.0299***	-0.0287***
	(0.0025)	(0.0025)
Observations	170,426	169,920
Baseline mean	0.059	0.060
원하지 않는 성적 관심		
보호법 적용	-0.0038***	-0.0036***
	(0.0010)	(0.0010)
Observations	170,736	170,229
Baseline mean	0.011	0.011
위협		
보호법 적용	-0.0077***	-0.0073***
	(0.0011)	(0.0011)
Observations	170,709	170,202
Baseline mean	0.013	0.012
모욕적 행위		
보호법 적용	-0.0211***	-0.0206***
	(0.0021)	(0.0021)
Observations	129,093	128,935
Baseline mean	0.037	0.037
	업무 환경	
감정노동 매뉴얼 유무		
보호법 적용	-0.0096**	-0.0040
	(0.0044)	(0.0044)
Observations	167,285	166,824
Baseline mean	0.141	0.141
업무에서 스트레스 받음		
보호법 적용	0.0073	0.0023
	(0.0053)	(0.0052)
Observations	210,741	210,262
Baseline mean	0.766	0.766
통제변수		
성별		Y
연령 및 연령 제곱		Y
학력		Y
산업 대분류		Y
조사 연도	Y	Y

주. 1) 표본 가중치 반영. 괄호 안의 값은 강건한 표준오차. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1.
2) Baseline mean은 보호법 시행 이전 고객응대근로자의 종속변수 평균값을 의미.

www.kci.go.kr

〈부표 8〉 고객응대근로자 보호법의 효과(2020년 제외)

변수	(1)	(2)
	고객에 의한 부당한 대우 경험	
언어 폭력		
보호법 적용	-0.0123***	-0.0101***
	(0.0026)	(0.0026)
Observations	149,249	148,767
Baseline mean	0.062	0.062
원하지 않는 성적 관심		
보호법 적용	-0.0006	-0.0001
	(0.0010)	(0.0010)
Observations	149,603	149,120
Baseline mean	0.011	0.011
위협		
보호법 적용	-0.0037***	-0.0033***
	(0.0013)	(0.0013)
Observations	149,574	149,091
Baseline mean	0.013	0.013
모욕적 행위		
보호법 적용	-0.0093***	-0.0079***
	(0.0023)	(0.0023)
Observations	100,163	100,075
Baseline mean	0.039	0.039
	업무 환경	
감정노동 매뉴얼 유무		
보호법 적용	-0.0363***	-0.0318***
	(0.0052)	(0.0051)
Observations	146,258	145,818
Baseline mean	0.159	0.159
업무에서 스트레스 받음		
보호법 적용	-0.0089	-0.0142**
	(0.0056)	(0.0055)
Observations	196,559	196,102
Baseline mean	0.772	0.773
통제변수		
성별		Y
연령 및 연령 제곱		Y
학력		Y
산업 대분류		Y
조사 연도	Y	Y

주. 1) 표본 가중치 반영. 괄호 안의 값은 강건한 표준오차. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1.
2) Baseline mean은 보호법 시행 이전 고객응대근로자의 종속변수 평균값을 의미.

www.kci.go.kr

〈부표 9〉 고객응대근로자 보호법의 효과(2020년 제외, 종사자 수 30인 미만)

변수	(1)	(2)
	고객에 의한 부당한 대우 경험	
언어 폭력		
보호법 적용	-0.0112***	-0.0091***
	(0.0029)	(0.0029)
Observations	119,127	118,726
Baseline mean	0.059	0.059
원하지 않는 성적 관심		
보호법 적용	-0.0014	-0.0010
	(0.0011)	(0.0011)
Observations	119,418	119,016
Baseline mean	0.011	0.011
위협		
보호법 적용	-0.0035**	-0.0029**
	(0.0014)	(0.0014)
Observations	119,400	118,998
Baseline mean	0.012	0.012
모욕적 행위		
보호법 적용	-0.0071***	-0.0061**
	(0.0025)	(0.0025)
Observations	81,125	81,044
Baseline mean	0.037	0.037
	업무 환경	
감정노동 매뉴얼 유무		
보호법 적용	-0.0307***	-0.0227***
	(0.0053)	(0.0052)
Observations	116,578	116,217
Baseline mean	0.131	0.131
업무에서 스트레스 받음		
보호법 적용	-0.0162**	-0.0221***
	(0.0064)	(0.0064)
Observations	156,276	155,901
Baseline mean	0.762	0.762
통제변수		
성별		Y
연령 및 연령 제곱		Y
학력		Y
산업 대분류		Y
조사 연도	Y	Y

주. 1) 표본 가중치 반영. 괄호 안의 값은 강건한 표준오차. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1.
2) Baseline mean은 보호법 시행 이전 고객응대근로자의 종속변수 평균값을 의미.

www.kci.go.kr

〈부표 10〉 업무 환경 변화 분석(2020년 제외, 종사자 수 30인 미만)

	With Covariates			
	(1) 주당 근로시간	(2) 재택근무	(3) 소규모(<5명) 사업장	(4) 중소규모(<50명) 사업장
보호법 적용	-1.3798*** (0.1858)	0.0081* (0.0041)	-0.0066 (0.0069)	- -
Observations	155,883	81,043	155,856	-
Baseline mean	50.97	0.056	0.705	-

주. 1) 표본 가중치 반영. 괄호 안의 값은 강건한 표준오차. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1.
2) Baseline mean은 보호법 시행 이전 고객응대근로자의 종속변수 평균값을 의미.
3) 표본이 종사자 수 30인 미만이므로, 중소규모(<50명) 사업장 변수는 분석 불가.

www.kci.go.kr

abstract

Analyzing the Effects of the Occupational Safety and Health Act to Protect Customer Service Workers

Seungtae Kim*

This paper empirically analyzes the effect of the Customer Service Worker Protection Act, which was enacted on October 18, 2018. Difference-in-differences(DID) method results show that, after the introduction of the Customer Service Worker Protection Act, customer service workers were less likely to be victims of verbal abuse, unwanted sexual attention, threats, and humiliating behavior by customers than other workers, and the presence of guidelines for emotional expressions and work-related stress did not change. These results indicate that the implementation of the law, through voice announcements and notices, altered customer behavior, leading to a reduction in abusive behavior.

Keywords: Occupational Safety and Health Act(OSHA), Customer Service Worker, Guidelines for Emotional Expressions, Emotional Cue, Nudge

* Ph.D. Candidate in Economics, Seoul National University (stevekim1991@gmail.com)

www.kci.go.kr